CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE SATIPO (CENTRO CÍVICO), Juez:BOZA QUINTO Mabel Marleni FAU 20159981216 soft Fecha: 17/01/2025 14:42:05,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / SATIPO,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE SATIPO (CENTRO CÍVICO), Secretario:GORA BUSTILLOS Ruth Elena FAU 20159981216 soft Fecha: 17/01/2025 15:37:15,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / SATIPO,FIRMA DIGITAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE SATIPO
EXPEDIENTE : 00002-2025-0-3406-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : BOZA QUINTO MABEL MARLENI
ESPECIALISTA : GORA BUSTILLOS RUTH ELENA
DEMANDADO : CERRON QUINTO, EDWARD ANDY
DEMANDANTE : ORIHUELA ORIHUELA, DEYSI

AUTO ADMISORIO/CITACIÓN A AUDIENCIA UNICA VIRTUAL

Comisión Distrital – Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Ley N° 31464

Resolución Nro. 01
Satipo, Diecisiete de enero
Del año dos mil veinticinco. -

VISTOS: Puesto a despacho para calificar el presente escrito de demanda que antecede, con los recaudos que se adjunta; y, **CONSIDERANDO**:
Primero: Toda persona tiene derecho a recurrir al Órgano Jurisdiccional en busca de Tutela Efectiva para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses con sujeción a un debido proceso.
Segundo: La demanda que antecede reúne los requisitos que establecen los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil lo cual determina positivamente su admisión, por tales fundamentos y calificando la demanda de conformidad a lo previsto por los artículos 546° inc. 1) y 547 del acotado; concordante con el artículo 164° del Código de los Niños y Adolescentes modificado por la Ley 28439, no incurriendo en causal de inadmisibilidad e improcedencia prevista en los Artículos 426º y 427º del Cuerpo Legal precitado.
Tercero: Que, el primer párrafo del Artículo 96° del Código de los Niños y Adolescentes modificado por Ley 28439, dispone taxativamente: *"El Juez de Paz Letrado es competente para conocer la demanda en los* ***procesos de fijación, (...) de alimentos****, sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones"*; de lo que se colige que este Despacho es competente, por lo que verificándose los presupuestos procesales y las condiciones de la acción debe admitirse a trámite conforme lo prevé el artículo 164º del precitado.

Por tales fundamentos; y aplicación de la **Ley N° 31464** "*Ley que modifica las normas del proceso de Alimentos a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada*", **SE RESUELVE**:

1) **ADMÍTASE** a trámite la presente demanda interpuesta por **ORIHUELA ORIHUELA DEYSI** representante legal *del/la menor* ***Dominick Andy Cerrón Orihuela*** sobre **ALIMENTOS** contra **EDWARD ANDY CERRON QUINTO** debiendo sustanciarse en la vía procedimental correspondiente al **PROCESO UNICO.**

2) **TÉNGASE** por ofrecidos los medios probatorios que se indican, los mismos que serán merituados oportunamente.

3) **CONFIERASE** traslado a la parte demandada, para que dentro del plazo de **CINCO DÍAS** de notificado la presente resolución **CUMPLA** con **contestar la demanda** adjuntando, *copia legalizada de Declaración Jurada de Ingresos* o *Boleta de pago de remuneración, copia de Recibo de Suministro Eléctrico;* y respetando las formalidades establecidas en el artículo 130 del Código Procesal Civil. ***Bajo apercibimiento de rechazarse y/o improcedente su escrito y continuarse el proceso en su rebeldía.***

4) **SEÑÁLESE** fecha para **AUDIENCIA UNICA VIRTUAL:**

DIA/MES/AÑO	**25 DE MARZO DEL 2025**
HORA	**09:00 am (hora exacta)**
APLICATIVO (GOOGLE MEET) [1]	meet.google.com/hwk-rqrx-duj

[1] **Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ** "Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales", **teléfono N° 064-420555 anexo 34409** para coordinación en caso se produzca algún problema con la conexión a la audiencia virtual o se desconecten de está abruptamente.

RECOMENDACIÓN y/o PREGÓN (Actos previos de la audiencia)	Ingresar 15 minutos antes para verificación de conexión, sonido u otro.

Se **REQUIERE** a las partes procesales, tomar las precauciones del caso, sin lugar a reprogramación, toda vez que *la audiencia se llevará* ***HORA EXACTA con o sin la presencia de las partes procesales*** *y de existir todos los medios probatorios* ***se resolverá***[2].

5) **COMUNÍQUESE** a las partes procesales que todos los documentos que deban presentar en la audiencia (acreditación de la representación, medios probatorios extemporáneos, entre otros) deberán ser presentados previamente al órgano jurisdiccional a través de la Mesa de Partes.

6) **REQUIÉRASE** a las partes y abogados *(defensores privados o defensores públicos)* a efectos de que ingresen con su cuenta personal**.** ***Bajo apercibimiento de denegarse el ingreso a la sala virtual de audiencia por falta de identificación plena.***

7) **RECÁBESE** la Ficha RENIEC de las partes procesales para identificación, *de ser necesario.*

8) **EXHÓRTESE a las partes** a fin de que evalúen la posibilidad de arribar a un **ACUERDO CONCILIATORIO** el cual podrá ser adoptado ante el Despacho Judicial con valor y efectos de una **SENTENCIA JUDICIAL** firme; debiendo considerar que pueden presentarse con o sin Abogado, para la materialización de éste y/o solicitar un enlace virtual a través del aplicativo **google meet.**

9) **MEDIDA CAUTELAR TEMPORAL (Asignación Anticipada): FÍJESE** la asignación anticipada de alimentos ascendente a **TRESCIENTOS 00/100 SOLES**, que percibe el demandado por mensualidades adelantadas hasta que se fije el monto definitivo en el proceso principal a favor *del/la menor alimentista***;** desde la fecha de notificación con el Auto Admisorio, demanda y anexos. **ORDENESE** el **DESCUENTO JUDICIAL** de los ingresos que percibe el demandado ante **entidad pública o privada** por definir**, debiendo la demandante brindar información al respecto (forma presencial) fecho CURSESE oficio**. *De haber oposición fórmese el cuaderno respectivo.*

10) **APERTÚRESE** cuenta de ahorros ante el **BANCO DE LA NACIÓN exclusivo de pensiones alimenticias** a favor *del/la alimentista.* **CITESE** a la (madre de la menor) días lunes/viernes **hora:** 08:00 am a 08:30 am, a fin que diligencie el oficio hasta antes de la fecha de audiencia, **por ser carácter personalísimo ante la entidad Bancaria**. ***Bajo apercibimiento de tenerse en cuenta su conducta procesal y/o imponerse multa***. En caso de incumplimiento al presente mandato.

11) **RECOMIÉNDESE** al encargado de la CUN, remitir las notificaciones fuera del radio urbano, **haciendo uso preferencial del correo institucional.** Debiendo el notificador encargado dar cuenta de la cédula física remitido con **cinco días** de anticipación a la fecha programada, *bajo responsabilidad funcional,* en caso de la no realización de la audiencia.

12) **ENCOMIÉNDESE** a la especialista el **control de plazo de las notificaciones**, debiendo el Abogado de la demandante[3] contribuir con el seguimiento de la **CÉDULA FÍSICA** de notificación a través del responsable de la CUN[4]. Debiendo informar a este despacho máximo **el penúltimo día hábil del mes**, ***bajo apercibimiento de declararse la nulidad de actuados y concluirse el proceso (falta de inexistencia de domicilio real del demandado u otra índole)***.

13) **NOTIFÍQUESE** a las partes procesales dentro **de las 48 horas**, a través del **domicilio procesal electrónico (SINOE)[5] u otro medio electrónico (**debiendo la parte demandante brindar las facilidades para la notificación del demandado), de no ser posible mediante cédula física (*domicilio real y/o RENIEC de ser necesario).*

---

[2] **Ley N° 31464**.

[3] **Art. 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:** Son deberes del Abogado patrocinante: Actuar como servidor de la Justicia y como colaborador de los Magistrados.

[4] **Teléfono N° 064-420555 anexo: 34414** (Central Única de Notificaciones sede Satipo).

[5] **Artículo 03 de la Ley N° 34646**, Ley que modifica las normas del proceso de Alimentos a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada.